政府信息公开

索引号：	11152122767880306E/2023310-00021	**组配分类：**	实施情况
发布机构：	阿荣旗应急管理局	**主题分类：**	应急
名称：	阿荣旗天顺物业服务有限公司阿荣旗那吉镇农研小区二期“3.28”高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2023-10-12	**发布日期：**	2023-10-12

阿荣旗天顺物业服务有限公司阿荣旗那吉镇农研小区二期“3.28”高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-10-12 16:49　来源：阿荣旗应急管理局　浏览次数： 6078
字体：[大 中 小]　　文本下载↓

阿荣旗天顺物业服务有限公司
阿荣旗那吉镇农研小区二期“3.28”高处坠落事故
调查报告

2022年3月28日，阿荣旗那吉镇农研小区二期3号楼发生一起高处坠落事故，事故造成一人死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，2022年4月2日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经阿荣旗人民政府批准，成立阿荣旗天顺物业服务有限公司阿荣旗那吉镇农研小区二期“3.28”高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”）。事故发生后，旗委、政府高度重视，调查组由旗委常委、政府副旗长龙飞担任事故调查组组长，旗应急管理局局长于来友担任事故调查组副组长，旗检察院、旗应急管理局、旗住建局、旗信访局、旗总工会、旗互联网信息办、旗公安局、那吉镇、旗司法局、旗市场监督管理局、旗人社局、旗融媒体中心派员参加，并聘请有关专家参与此次事故的调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关方

物业服务企业：阿荣旗天顺物业服务有限公司（以下简称：天顺物业公司），统一社会信用代码：91150****90157386A，法定代表人：曲殿林，注册资本：50万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：小区物业管理服务、家政服务；污水清运、清淤；园林绿化施工。

曲殿林，男，身份证号：15212********190317，年龄：63岁，阿荣旗天顺物业服务有限公司法定代表人。

于世学，男，身份证号：15212********923016，年龄：64岁，阿荣旗天顺物业服务有限公司农研小区物业主任。

董鑫，男，身份证号：15212********36617，年龄，32岁，阿荣旗天顺物业服务有限公司党支部书记。

陈子和，男，身份证号：23022********52617，年龄：60岁，阿荣旗天顺物业服务有限公司农研小区物业职员。

李利军（死者），男，身份证号：152628********55498，年龄：48岁，自然人。

(二)事故现场勘查情况

事故发生地位于阿荣旗那吉镇农研小区3号楼北侧（坠落位置如上图示），该栋楼房无外爬梯（楼梯），该楼层高5层，距地面20m，楼顶为彩钢板坡屋面，死者李利军坠落处楼顶屋檐距离地面17m。

根据阿荣旗气象局提供的2022年3月28日14时-17日《天气实况信息表》显示，事故发生时风速5.7米/秒，最低温度为7.3℃，结合视频监控可知天气晴朗，且在楼顶屋面作业不存在光线不足和缺氧环境。

二、事故经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

阿荣旗那吉镇农研小区二期楼顶烟囱损坏，可能掉落碎水泥块、砖块，威胁楼下行人安全，该小区物业服务企业阿荣旗天顺物业服务有限公司于2021年5月17日公告小区业主委员会。李利军得知需要清理维修，试图承揽该工作。2022年3月28日上午，李利军在农研小区遇见阿荣旗天顺物业服务有限公司经理曲殿林，问其农研小区屋顶烟囱是否已经维修，曲殿林告知这事找天顺物业公司农研小区物业主任于世学。14时许，李利军、刘金才乘坐于世学的电动三轮车到达农研小区，李利军要先上楼顶看看，于世学给李利军准备了安全绳。李利军和刘金才寻找上到楼顶的爬梯，因楼房四周没有爬梯，也没有通向楼顶的天窗，于世学指派农研小区物业职员陈子和带领李利军进入农研小区3号楼1单元5楼业主家，李利军通过业主家的阁楼窗口登上屋顶，对3号楼屋顶烟囱损害情况拍完照片后返回地面。李利军让于世学提供帆布绳和丝袋子，准备用丝袋子装烟囱碎块，用板带拴住丝袋子从屋顶顺到地面。于世学让物业公

司党支部书记董鑫买回板带和丝袋子后，李利军再次上楼开始清理烟囱碎块，将板带一头系在烟囱上，另一头系丝袋子往地面运送烟囱碎块，于世学和陈子和在楼下配合接应，给李利军倒卸装碎块的丝袋子。运送七袋后，16时33分，李利军从楼顶滑下，单手抓住屋檐边缘，坚持35秒后掉落，在二楼雨搭处担了一下后，坠落在地。

（二）善后处理情况

截止到事故调查结束时，双方未达成赔偿协议。李利军家属已向阿荣旗人民法院提起民事诉讼。

（三）应急处置情况

李利军坠落后，于世学先后拨打了董鑫电话和120急救电话。16点43分，救护车到达现场，将李利军送往阿荣旗人民医院抢救。17点24分李利军妻子李晓娟向公安机关报案，4月1日李利军因伤情过重不治身亡。

经内蒙古自治区阿荣旗公安司法鉴定中心出具《法医学尸体检验鉴定报告》，检验意见为李利军符合因高坠造成身体多部位损伤致呼吸循环衰竭而死亡。

三、直接经济损失

因双方未达成赔偿协议，本次事故依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》进行估算，此次事故造成一人死亡，造成直接经济损失112.4031万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

死者李利军在进行高处作业时未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品，且事发3号楼屋面未采取高处作业安全技术措施。在李利军违章进行悬空作业发生高处坠落后因未佩戴劳动防护用品，且屋面无防护措施，最终导致李利军从屋檐坠落至地面。

（二）事故间接原因

阿荣旗天顺物业公司，未切实履行企业的安全生产主体责任。未对违章行为进行管理，任由其在无任何防护措施的楼顶进行高处作业，负有管理责任。

（三）事故性质

经调查认定，阿荣旗天顺物业服务有限公司阿荣旗那吉镇农研小区二期“3.28”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理意见

（一）建议免予处罚的人员

1、李立军，自然人，安全意识淡薄，自我防护意识差，在进行高处作业时未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品，且事发3号楼屋面未采取高处作业安全技术措施，是导致本次事故发生的直接原因，对本次事故负有责任，因在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

1、曲殿林，阿荣旗天顺物业公司总经理，履行主要负责人安全生产职责不到位，李立军在进行高处作业时未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品，且事发3号楼屋面未采取高处作业安全技术措施，存在事故隐患，但曲殿琳未及时发现并消除，而任由下属提供作业工具并协助其违章作业，对事故负有领导责任。建议应急管理局依法予以行政处罚。

2、于世学，阿荣旗天顺物业服务有限公司农研小区物业主任，作为该小区物业负责人，未对李利军的违章行为进行管理，任由其在无任何防护措施的楼顶进行高处作业，并还协助其进行作业，负有管理责任，建议应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对责任单位的责任认定及处理建议

阿荣旗天顺物业服务有限公司，未切实履行企业的安全生产主体责任。未对违章行为进行管理，任由其在无任何防护措施的楼顶进行高处作业，对此次事故负有责任。建议应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对事故相关责任人是否追究刑事责任的处理建议

由阿荣旗公安局认定曲殿琳和于世学是否构成刑事犯罪。

六、事故教训和整改措施

阿荣旗天顺物业服务有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任；加强应急救援处置和事故警示教育；加强危险作业的安全管理，监督作业人员严格执行各类安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝各类生产安全事故再次发生。

旗住建局要落实“管行业必须管安全”的要求，加强对物业管理行业的监督指导，要强化事故警示教育，向我旗物业管理企业通报事故情况，在本行业领域督促企业落实安全生产主体责任，杜绝“三违”行为。

打印 保存 关闭

阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗政务服务与数据管理局 承办 联系

站点地图

蒙ICP备05000222号-3 蒙公网安备 15072102000001号 政府网站标识码：1507210003

建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以上版本浏览器

阿荣旗政务服务与数据管理局电话：0470-4213173